

ในภายหลังอีกด้วย ประกอบกับประกาศให้เข้ารับใบสมัครระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ และกำหนดให้ยื่นใบสมัครวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีเวลา ๗ วันทำการ เป็นการสร้างภาระให้กับผู้สมัครเกินสมควรและสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น ขอให้ศาลเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖.๑ ในส่วนที่กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาด้วยตนเองโดยต้องให้ผู้รับรองเป็นคณาจารย์ ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน นั้น การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยขอให้ศาลเพิกถอนข้อบังคับในส่วนดังกล่าวเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๑/๒๕๖๔)

ข) กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่อนุมัติให้นาย ป. ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินและทำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณสถานีท่าเรือน้อย อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาเช่ากับนาย ป. นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาเช่ากับนาย ป. แต่เมื่อพิจารณาคำฟ้องที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินพิพาทให้แก่ นาย ป. แล้ว ย่อมเห็นได้ว่าความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คือ การให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าที่ดินกับนาย ป. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ อันเป็นมูลเหตุในการฟ้องคดีนี้ ดังนั้น การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี จำต้องมีคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีคำขอให้เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เฉพาะส่วนที่ทับซ้อนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นคำขอที่ศาลมีคำบังคับเพิกถอนหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๒/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาอาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกัน เป็นเงินจำนวน ๓,๙๔๗,๙๕๐ บาท ซึ่งเป็นกรณีที่มีผลสืบเนื่องมาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ อ.๘๐๘/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๔๑/๒๕๖๐ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้) ดำเนินการให้ผู้ร้องสอด (ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้) จัดหาอาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันในการจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ข้อ ๑๓ ประกอบกับข้อ ๓ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด นั้น ในกรณีนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.๘๐๘/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๔๑/๒๕๖๐ มิได้กำหนดจำนวนเงินในการทำสัญญาค้ำประกันไว้ ซึ่งการกำหนดจำนวนเงินในการทำสัญญาค้ำประกันนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งเป็นผู้ประมาณการค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดจำนวนเงินในการทำสัญญาค้ำประกัน โดยจะต้องคำนวณตามราคากลางของทางราชการ รวมกับราคาก่อสร้างที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกร้อยละสิบห้า เมื่อคดีนี้ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดจำนวนเงินในการทำสัญญาค้ำประกันเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๙๔๗,๙๕๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดขั้นตอน



หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันในวงเงิน ๓,๙๔๗,๙๕๐ บาท ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดจำนวนเงินในการทำสัญญาค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว และการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งในส่วนจำนวนเงินในการทำสัญญาค้ำประกันนั้นเป็นคำขอที่ศาลสามารถกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า การที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศประกวดราคาจ้าง เรื่อง บริการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนในภาพรวมทั้งสถาบัน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศประกวดราคาจ้างดังกล่าว นั้น คำขอของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้เป็นคำขอที่ศาลสามารถออกค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๗/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ ๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง ยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการที่โรงเรียน ข. กรณีเจ็บป่วย เป็นการชั่วคราว มีกำหนด ๑ ปี เป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีช่วยราชการต่อเนื่องไปจนครบเวลาที่กำหนด ๑ ปี ตามคำสั่งช่วยราชการเดิม นั้น คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



เป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๘๙/๒๕๖๔)

ค) กรณีมีคำขอให้สั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดฟ้องว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟแทนสะพานข้ามทางรถไฟซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบะเปาะ-ชุมทางถนนจิระ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้มีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน และสะพานข้ามทางรถไฟในท้องที่ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น คำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟเป็นคำขอที่ศาลกำหนดให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๐/๒๕๖๓)

(๒) คำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลไทรมา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้จุดจอดรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนรัตนวิเบศร์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับซอยไทรมา-ท่าอิฐ มีลักษณะที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดตามสมควร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับปรุงจุดจอดรถโดยสารประจำทางดังกล่าวให้มีความปลอดภัย ให้เก็บกวาดขยะและทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทางและให้ดำเนินการปิดป้ายแสดงหมายเลขรถโดยสารประจำทางที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐานภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร นั้น คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว



ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลสามารถกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลกำหนดได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๓๐๖/๒๕๖๓)**

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ตนเป็นผู้ประกอบการร่วมเตียงผ้าใบเพื่อบริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดวงศ์อำมาตย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่นายกเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยไม่พิจารณาจัดหาสถานที่ประกอบการร่วมเตียงและเฝ้าระวังผู้ฟ้องคดีให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบการร่วมเตียงรายอื่นที่ได้รับการช่วยเหลือไปก่อนแล้ว นั้น การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจำต้องมีค่าบังคับของศาลปกครองโดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่โดยจัดหาสถานที่ประกอบการร่วมเตียงให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ ซึ่งเป็นคำขอที่ศาลสามารถออกค่าบังคับให้ได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๖๔)**

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตที่ดินโดยอาศัยหลักฐานตาม น.ส. ๓ ก. ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยได้มีการสอบสวนชี้แนวเขตที่ดินและได้ทำการรังวัดที่ดินแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งไม่มีผู้ใดคัดค้านแนวเขตที่ดินและการขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อขอรับโฉนดที่ดิน แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากต้องรอผลการตรวจสอบที่ดินจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรีและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยการพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๖๔)**

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการเขตหนองแขม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ผู้ถูกฟ้องคดีและปลัดกรุงเทพมหานครดำเนินการกับผู้สร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะบริเวณเขตริมคลองสีว่า ถนนหนองแขม-วัดศรีนวล แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการพิจารณาออกคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ โดยเท่าเทียมกัน นั้น คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นคำขอที่ศาลสามารถกำหนดคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔/๒๕๖๔)

(๓) คำขอให้ศาลกำหนดคำสั่งบังคับโดยการสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีและกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานตาม น.ส. ๓ ก. ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยการพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ศาลมีอำนาจกำหนดคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้บุกรุกโดยใช้เครื่องจักรขุดดินที่พิพาทและทำลายทรัพย์สินอื่นของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เช่น ต้นไม้ บ่อเลี้ยงปลา



และนำดินที่ขุดได้ออกไปนอกพื้นที่ ทบทำลายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งได้แปรสภาพที่ดินของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๗๕ ทั้งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนและค่าเสียหายต่อที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกทำลาย ค่าทดแทนหรือค่าความเสียหายตามระยะเวลาที่ได้รับความเสียหายในการทำประโยชน์ที่ดินเป็นรายปีให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม นั้น เป็นคำขอที่ศาลสามารถกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๐/๒๕๖๓)

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) ชำระค่าเสียหายจากการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างฉบับลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ พร้อมดอกเบี้ย นั้น เป็นคำขอที่ศาลสามารถออกค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๗/๒๕๖๓)

กรณีกรรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ปฏิบัติหน้าที่ในการรังวัดและพิสูจน์สอบสวนสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนเป็นเหตุให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. บางส่วน ทำให้นาย ส. ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามเอกสาร น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ได้รับความเสียหาย และนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง จนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๑/๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นาย ส. ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำเงินตามคำพิพากษาจำนวน ๒๖๐,๒๑๕.๖๕ บาท ไปวางที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีเพื่อชำระให้แก่ผู้เสียหายดังกล่าวแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ในมูลละเมิด จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นคำขอที่ศาลปกครองมีอำนาจออกค่าบังคับให้ได้ตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็น



ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๙/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีจังหวัดพัทลุง (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ก่อสร้างโครงการหอชมธรรมชาติสัญลักษณ์ของทะเลน้อยพร้อมงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ณ สถานที่พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นเงิน ๑๔,๙๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือ คือ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันให้นำเงินหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า จำนวน ๑,๓๗๒,๔๕๖ บาท ไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือ คือ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยมิได้นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย นั้น การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคดีนี้ ได้แก่ การสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๗/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า การที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง เลขที่ รฟ.สก. ๑๐๐๐/๑๐๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ก่อนสัญญาสัมปทานที่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) สถานี A ที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยให้สิทธิผู้ฟ้องคดีในการให้บริการแก่ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และบุคคลทั่วไปในการบรรจุและแยกสินค้ากล่องจากตู้คอนเทนเนอร์ กองเก็บตู้คอนเทนเนอร์เปล่าและสินค้าล่วงหน้า รวมทั้งดำเนินพิธีการศุลกากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บรายได้จากการให้บริการดังกล่าวชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา จะสิ้นสุดในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และการมีหนังสือที่ รฟ. ๑/๒๔๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้



ผู้ฟ้องคดีหยุดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง สถานี A และให้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากสถานี กับให้ส่งมอบสถานีคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบตามสัญญาและกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาสัมปทานได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอ “ร่วมลงทุน” โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) และสั่งยุติหรือระงับการดำเนินการตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน กับเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบการตามสัญญาสัมปทาน หยุดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) สถานี A แล้วส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อที่ผู้ถูกฟ้องคดีจักได้ดำเนินการสรรหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ต่อไป และให้ผู้ฟ้องคดีประกอบการต่อไปจนกว่าสัญญาสัมปทานที่พิพาทจะสิ้นสุดในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น กรณีรับฟังได้ว่าการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะให้ศาลแก้ไขเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบของผู้ถูกฟ้องคดี คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองอาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๙/๒๕๖๓)

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลปกครองดำเนินการทางวินัยหรือให้ลงโทษทางอาญา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๓๓๐ ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๐๒๔ ของนาง ก. ที่ขอรังวัดสอยเขตที่ดินแต่ในวันรังวัดสอยเขต ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไประวางชี้แนวเขต เนื่องจากสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางขุนเทียน ส่งหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยไม่ได้จำหน่ายเลขที่บ้าน ทำให้ไม่สามารถติดต่อแจ้งผู้ฟ้องคดีได้ แต่นาย ท. และนาย ว. นายช่างรังวัด กลับเร่งปฏิบัติหน้าที่ปรับมุมหลักเขตโดยไม่รอให้ผู้ฟ้องคดีรับรองแนวเขต ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนาย ท. กับพวก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นั้น กรณีเป็นการฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วว่า การดำเนินการทางวินัยเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องใช้ดุลพินิจดำเนินการไปตามบทกฎหมาย ความเหมาะสม และตามเหตุผล



อันสมควรแก่กรณี การดำเนินการทางวินัยมิได้มีผลโดยตรงเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหรืออาจจะได้รับการกระทำที่เป็นต้นเหตุ คำขอที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของตนเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๔/๒๕๖๔)

(๒) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อธิบดีกรมป่าไม้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามลำดับ) ร่วมกันออกประกาศเขตแหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๐๐๓๓(๒)/๑๑๐๑๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น โดยที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิได้มีบทบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของพื้นที่ที่จะประกาศให้เป็นพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมไว้โดยเฉพาะ คงมีแต่เพียงมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติว่า รัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแร่เพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน โดยต้องคำนึงถึงดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐ ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ทำเหมือง และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม ดังนั้น การที่จะกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องทางนโยบายของรัฐโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแท้ ศาลปกครองจึงไม่อาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๙/๒๕๖๔)



(๓) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน กรณีสัญญาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีทำกับเทศบาลนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดี) นั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายปกครอง ที่กฎหมายบัญญัติเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองสามารถเลือกตัดสินใจ และเลือกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างอิสระเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนภายในขอบเขตแห่งกฎหมายโดยพิจารณาดำเนินการตามสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ศาลไม่อาจก้าวล่วงดุลพินิจไปกำหนดคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ คำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในข้อนี้จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๐/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาอุทธรณ์โดยใช้ดุลพินิจลดโทษผู้ฟ้องคดีจากลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นลงโทษปลดออกจากราชการ หรือโทษที่ต่ำกว่าโทษวินัยร้ายแรง นั้น เป็นการขอให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้ฟ้องคดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ศาลปกครองจึงไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๘/๒๕๖๔)

(๔) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องโดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ (โดยไม่เป็นผู้ทำงาน) นั้น โดยที่ในสัญญาทางปกครองคู่สัญญา



ฝ่ายปกครองจะมีอำนาจพิเศษหรือเอกสิทธิ์เหนือคู่สัญญาฝ่ายเอกชนหลายประการ ซึ่งรวมถึงการใช้สิทธิเลิกสัญญาทางปกครอง โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องยอมรับอำนาจพิเศษหรือเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองในการที่ฝ่ายปกครองจะใช้สิทธิเลิกสัญญาทางปกครองกับคู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้ฝ่ายเดียว โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของคู่สัญญา ตลอดจนความต่อเนื่องของการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อาจหยุดชะงักลงในทางที่จะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของส่วนรวม อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างพิพาทหรือไม่นั้น ก็เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีโดยเฉพาะที่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของคู่สัญญา เพื่อลงโทษผู้รับจ้างที่กระทำผิดและเข้าเงื่อนไขของการลงโทษโดยสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามควรแก่กรณี ดังนั้น ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจสั่งยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ (โดยไม่เป็นผู้ทำงาน) คำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีในข้อนี้จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๐/๒๕๖๔)

(๕) คำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า การที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ว่าจ้างบริษัท ร. ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหง ไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ ซึ่งคาบเกี่ยวหลายเขตพื้นที่ด้วยกัน โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณริมคลองลาดพร้าวซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตลาดพร้าว มีลักษณะไม่เป็นไปตามแนวนาบเดียวกัน โดยบางช่วงมีลักษณะรุกล้ำเข้าหาตลิ่ง บางช่วงมีลักษณะรุกล้ำลงไปในคลอง ผิดไปจากรูปแบบตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยเป็นการก่อสร้างที่ดำเนินการตามความพอใจของเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำที่ทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำให้บ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองลาดพร้าวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง และหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตห้วยขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) มีคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ และบริษัท ร. ดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม



อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี นั้น โดยที่การก่อสร้างตามกรณีนี้ถือเป็นการก่อสร้างอาคารของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารข้างต้นต้องส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนทำการก่อสร้าง และหากในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนผังบริเวณ แบบแปลน หรือรายการประกอบแบบแปลนไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ผู้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนผังบริเวณ แบบแปลน หรือรายการประกอบแบบแปลนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอแนะโดยไม่ชักช้าเท่านั้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ของกฎกระทรวงข้างต้นกำหนดไว้ โดยไม่มีบทบัญญัติใดแห่งกฎหมายข้างต้นบัญญัติว่าหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาคารปฏิบัติแต่อย่างใด จึงถือได้ว่ากฎหมายมิได้กำหนดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะมีอำนาจออกคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่เป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ในฐานะคู่สัญญาตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่จะต้องควบคุมตรวจสอบการก่อสร้าง เชื้อน ค.ส.ล. ให้เป็นไปตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาไว้ รวมถึงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ และบริษัท ร. ดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้วแต่กรณี จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๕/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ร้องเรียนกรณีโรงเรียน บ. ขึ้นทะเบียนที่ดินที่ตั้งโรงเรียนเป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวา และต่อมาได้มีการรังวัดใหม่ขยายเนื้อที่เป็น ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๑๕ ตารางวา จนครอบคลุมที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๒๕ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ที่มีชื่อนาย อ. ปู่ของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แจ้งการครอบครอง และนาย ด. บิดาของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองต่อเนื่องมาหมดทั้งแปลงไว้พิจารณา และดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่จนแล้วเสร็จ หรือจนกว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา นั้น โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖ ห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า มีลักษณะดังต่อไปนี้ไว้พิจารณา ... (๒) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษา คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ... ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องโรงเรียน บ. และชนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีต่อศาลปกครองอุบลราชธานีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๘๗/๒๕๕๘ ขอให้ศาลพิพากษาให้คืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องถือว่านับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีหมายเลขดำที่ ๒๘๗/๒๕๕๘ ต่อศาลปกครองอุบลราชธานีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินแปลงหลักฐานหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๒๕ เป็นคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองอุบลราชธานีตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๖ ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าศาลปกครองอุบลราชธานีจะมีคำสั่งให้รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วหรือไม่ เมื่อปรากฏในเวลาต่อมาว่า หลังจากศาลปกครองอุบลราชธานีมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นครั้งที่สองว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่โรงเรียน บ. ขยายเนื้อที่ที่ราชพัสดุทับที่ดินสาธารณประโยชน์ และที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๒๕ เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเกี่ยวกับกรณีพิพาทในที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๒๕ จึงเข้าลักษณะเป็นเรื่องร้องเรียนที่ต้องห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับไว้เพื่อพิจารณาได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินฯ ในขณะที่คำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี



ตามหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไว้พิจารณา และดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่จนแล้วเสร็จ หรือจนกว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา มีลักษณะเป็นคำขอที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการที่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้โดยชัดแจ้ง เป็นคำขอที่ศาลไม่สามารถกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๖๔)

(๖) คำขอซึ่งไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมการประกวดราคา โดยได้ยื่นเอกสารเสนอราคาในโครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีประกาศโรงพยาบาลเสิงสาง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิค แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีประกาศลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้บริษัท อ. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ขอให้ศาลเพิกถอนผลการคัดเลือกผู้ชนะการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา รวมถึงคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตั้งแต่ในขณะยื่นฟ้องคดีแล้วว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้ว และยังล่วงไปถึงการที่ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาโดยมีการส่งมอบและตรวจรับพัสดุแล้ว ทั้งยังมีการชำระเงินตามสัญญาแล้ว ดังนั้น ถึงแม้ศาลจะรับคดีไว้พิจารณา และในเวลาต่อมาศาลพิพากษาพิพากษาว่าการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่มีการฟ้องคดีก็ตาม แต่การที่ศาลจะกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนการกระทำความผิดดังกล่าวตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ย่อมไม่อาจให้มีผลใด ๆ กระทบกระเทือนต่อสัญญาที่มีการลงนามไปแล้วได้ ซึ่งเท่ากับว่าการรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาและกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนการกระทำในกรณีข้อเท็จจริงเช่นนี้ย่อมไม่มีผลใด ๆ ต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายตามฟ้อง อันจะทำให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้นต้องมีค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ ที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๓/๒๕๖๓)



๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี

๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ ๒๒๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ร้องทุกข์ต่อประธานกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.อ.พ.ร.) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งผู้อำนวยการกองกลางในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือร้องทุกข์ดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ แต่คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.อ.พ.ร.) ไม่ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องทุกข์ตามข้อ ๓๒ วรรคสาม ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งวันที่ครบกำหนดเวลาพิจารณาวินิจฉัยคำร้องทุกข์ตามกฎหมายของ ก.อ.พ.ร. คือ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อประธานกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ และมีผู้รับปลายทางรับไว้เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนั้น ก.อ.ร. จึงต้องพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อ ก.อ.ร. ไม่ได้วินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรา ๖๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองแล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๗/๒๕๖๓)

๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีการฟ้องขอให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าทดแทนที่ดินต้นไม้ บ่อปลา และทรัพย์สินอื่น ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น โดยที่มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ ผู้ใดไม่พอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสาม มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ... ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนในการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยหนังสือฉบับนี้ได้แจ้งรายการที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนรวมทั้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ และแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีสิทธิตกลงทำสัญญาโดยสงวนสิทธิหรือไม่สงวนสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับทราบรายละเอียดของที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน จำนวนเงินค่าทดแทน รวมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งราคาอสังหาริมทรัพย์และจำนวนเงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้ไปตกลงทำสัญญาและไม่พอใจการกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าของที่ดินและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙



ถึงนายกรัฐมนตรีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีใจความสรุปได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ดิน-กุดหมากเห็บ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการเวนคืนและการสำรวจที่ดินและทรัพย์สินเพื่อจ่ายค่าทดแทนไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามพื้นที่ดำเนินโครงการจริง และราคาค่าทดแทนที่กำหนดให้ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายและค่าทดแทนที่เป็นธรรม กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่พอใจราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ตามมาตรา ๙ และได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสามไว้เมื่อใด แต่ปรากฏตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๒๐/๘๘๓๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขอให้พิจารณาจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่ได้รับความเสียหายนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันดังกล่าว ซึ่งถือเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ไว้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลทางไประษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ดำเนินการให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ได้รับจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดีนี้ต่อศาลแล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๐/๒๕๖๓)**

กรณีการฟ้องขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่ม นั้น โดยที่มาตรา ๑๐๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่ไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทน มีสิทธิอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๐๘ (๔) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทน จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับที่ดินบริเวณพื้นที่ตั้งเสาไฟฟ้า และพื้นที่โดยรอบ



โคนเสาไฟฟ้าภายในระยะห่างจากแนวเสาไฟฟ้าสี่เมตร ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน หักสิ่งของ หรือกระทำได้ด้วยประการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ แตกต่างกัน โดยที่ดินบริเวณพื้นที่ตั้งเสาไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบโคนเสาไฟฟ้าภายในระยะห่างจากแนวเสาไฟฟ้าสี่เมตร ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินเคร่งครัดกว่าที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เจ้าของที่ดินได้รับอันเนื่องจากการกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า กับการตั้งเสาไฟฟ้าจึงย่อมแตกต่างกัน และอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาที่แตกต่างกัน อันทำให้ขั้นตอนการอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนย่อมแตกต่างกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ กพผ. ๙BA๕๐๘/๗๗๙๔๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๕๔ ส่วนที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ทาลี่-ขอนแก่น ๔ จำนวน ๒๙๗,๗๒๓.๒๖ บาท เห็นได้ว่า เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อันทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดข้างต้น ส่วนการที่หนังสือดังกล่าวระบุไว้ด้วยว่า หากในภายหลังมีการก่อสร้างเสาไฟฟ้าลงบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าเพิ่มให้อีกร้อยละ ๑๐๐ ของราคาที่ดินคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าลงบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันจะทำให้มีผลกระทบต่อสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจากการตั้งเสาไฟฟ้า และยังไม่ได้กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินที่แน่นอนบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าที่จะจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวระบุเป็นเงื่อนไขแต่เพียงว่า หากภายหลังมีการก่อสร้างเสาไฟฟ้าลงบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าเพิ่มให้อีกร้อยละ ๑๐๐ ของราคาที่ดินคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด ซึ่งมีได้มีความหมายที่ชัดเจนเพียงพอให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจได้ว่า สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีในอันที่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าต่อไปได้ ดังนั้น หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นเพียงการแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนเฉพาะที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ก่อสร้างเสาไฟฟ้าลงบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่

ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ต่วนมาก ที่ กพผ. ๙BA๕๐๘/๑๘๐๘๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าจำนวน ๒๗,๐๑๙.๑๓ บาท จึงถือว่าเป็นการแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ตามมาตรา ๑๐๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวต่อไปได้ แต่โดยที่หนังสือฉบับหลังนี้มีได้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย และไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง ระยะเวลาสำหรับการยื่นอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าจึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๐๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ และข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้านฯ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๖/๒๕๖๓)**

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื้อที่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา คงเหลือที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเนื้อที่ ๑๘ ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้ตารางวาละ ๒,๓๓๗ บาท เป็นเงินจำนวน ๔๓๔,๖๘๒ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีจากตารางวาละ ๒,๓๓๗ บาท เป็นตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

